

Bilag 19

Corporate Social Responsibility (CSR), internationale sanktioner og arbejdsklausul

1.	Indledning	3
2.	CSR-forpligtelser.....	3
2.1.	Menneskerettigheder.....	3
2.2.	Arbejdstagerrettigheder.....	3
2.3.	Miljø	4
2.4.	Antikorruption	4
3.	Forpligtelser i henhold til internationale sanktioner	4
4.	Arbejdsklausul.....	5
5.	Leverandørens due diligence, dokumentation og selvevaluering	6
5.1.	Leverandørens due diligence	6
5.2.	Dokumentation.....	6
5.2.1.	Leverandørens selvevaluering.....	7
6.	Inspektioner på stedet & audits.....	7
7.	Procedurer og dokumentation ved konkret begrundet mistanke om tilsidesættelse	8
8.	Tilsidesættelse af forpligtelser vedrørende csr, internationale sanktioner og/eller arbejdsklausulen	8
9.	Ansvar og afhjælpende foranstaltninger i relation til forpligtelser i henhold til arbejdsklausulen, csr-forpligtelser og/eller internationale sanktioner.....	9

1. INDLEDNING

Forsvaret skal bidrage til at fremme fred og sikkerhed og værne om de værdier, som det danske samfund bygger på. FMI bidrager med at sikre forsvaret materiel og tjenesteydelser til den rette pris og kvalitet, og at anskaffelserne sker under respekt af internationale anerkendte principper og retningslinjer for ansvarlig virksomhedsadfærd.

På det grundlag skal Leverandøren ved udførelsen af Kontrakten overholde følgende internationalt anerkendte principper og retningslinjer for ansvarlig virksomhedsadfærd (CSR):

- FN's Global Compacts 10 principper,
- FN's retningslinjer om menneskerettigheder og erhvervsliv,
- OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder og
- ILO's grundlæggende principper og rettigheder på arbejdspladsen

Derudover skal Leverandøren ved udførelsen af Kontrakten overholde gældende internationale sanktioner, som den danske stat eller virksomheden, som Leverandør, er bundet af, samt nedenstående arbejdsklausul i henhold til ILO-konventionen nr. 94.

Leverandøren er også ansvarlig for handlinger og undladelser fra Underleverandører, der medvirker til opfyldelsen af Kontrakten, som om deres handlinger og undladelser var Leverandørens egne.

Dette bilag uddyber Leverandørens forpligtelser i denne henseende, herunder procedurer og foranstaltninger, der skal opfyldes af Leverandøren i Kontraktens løbetid.

2. CSR-FORPLIGTELSE

2.1. Menneskerettigheder

Leverandøren indestår for, at Leverandøren ved opfyldelsen af Kontrakten overholder gældende lovgivning om forbud mod forskelsbehandling på grund af religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse, eller som tager sigte på at sikre etnisk ligebehandling.

2.2. Arbejdstagerrettigheder

Leverandøren indestår for, at Leverandøren ved opfyldelsen af Kontrakten overholder grundlæggende arbejdstagerrettigheder, hvilket bl.a. indebærer, at de leverede produkter/services og dele heraf ikke produceres/leveres i strid med:

- det generelle forbud mod tvangsarbejde, således som dette bl.a. har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 29 og 105,
- det generelle forbud mod anvendelse af børnearbejde, således som dette bl.a. har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 138 og 182,
- det generelle princip om retten til foreningsfrihed og effektiv anerkendelse af retten til kollektiv forhandling, således som dette bl.a. har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 87, 98 og 135,
- det generelle princip om retten til rimelig aflønning, således som dette bl.a. har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 26 og 131 og FN's Menneskerettighedserklæring, artikel 23, stk. 3,
- det generelle princip om retten til rimelige arbejdstider, således som dette bl.a. har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 1 og 30 og FN's Menneskerettighedserklæring, artikel 24. Det anerkendes, at arbejdstiden i perioder kan overstige 8 timer om dagen eller 48 timer om

ugen, så længe de samlede arbejdstider over en rimelig periode, og indenfor lovgivningens rammer, balancerer med ret til hvile og fritid samt periodiske ferier,

- det generelle princip om retten til et sikkert og sundt arbejdsmiljø, således som dette bl.a. har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 155.

2.3. Miljø

Leverandøren indestår for, at Leverandøren ved opfyldelsen af Kontrakten vil værne om natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet.

Ved opfyldelsen af Kontrakten skal Leverandøren derfor i rimeligt omfang bestræbe sig på:

- at forebygge og bekæmpe forurening af luft, vand, jord og undergrund samt vibrations- og støjulemper,
- at anvende hygiejnisk begrundede processer af betydning for miljøet og for mennesker,
- at begrænse anvendelse og spild af råstoffer og andre ressourcer,
- at fremme anvendelsen af renere teknologi, samt
- at fremme genanvendelse og begrænse problemer i forbindelse med affaldsbortskaffelse.

2.4. Antikorruption

Leverandøren indestår for, at Leverandøren ved opfyldelsen af Kontrakten vil afholde sig fra alle former for korruption og enhver anden ulovlig indflydelse på embedsmænd, domstole og/eller private enheder eller misbrug af en betroet stilling til egen vinding, såsom:

- Aktiv korruption
- Passiv korruption
- Bestikkelse
- Afpresning
- Underslæb
- Bedrageri
- Mandatsvig
- Embedsmisbrug

Endelig dom for korruption i Kontraktens løbetid, herunder aktiv bestikkelse som defineret i henholdsvis artikel 3 i Rådets retsakt af 26. maj 1997 og artikel 2, stk. 1 i Rådets rammeafgørelse 2003/568/JHA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor eller enhver anden ulovlig indflydelse eller misbrug af betroet stilling som anført ovenfor, anses altid for væsentlig tilsidesættelse af CSR-forpligtelserne, jf. de sidste to afsnit i nærværende bilag. Dette gælder også, når en person, der er medlem af Leverandørens administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutninger heri, har fået en sådan endelig dom.

3. FORPLIGTELSE I HENHOLD TIL INTERNATIONALE SANKTIONER

Leverandøren forpligter sig til ved indgåelsen og opfyldelsen af Kontraktens at sikre overholdelsen af alle internationale sanktioner, som den danske stat eller virksomheden, som Leverandør, er bundet af. Disse sanktioner vil primært være pålagt af enten FN og/eller EU og kan vedrøre internationale sanktioner mod stater, virksomheder, personer eller sanktionspålagte produkter eller ydelser.

Vejledning om sanktioner, som den danske stat er forpligtet til at overholde, kan fås ved Udenrigsministeriet, <https://thetradecouncil.dk/> og hvis de er tiltrådt af EU, kan der findes yderligere vejledning på EU's sanktionsliste, <https://www.sanctionsmap.eu/#/main>

Benyttelsen af disse links er dog udelukkende Leverandørens ansvar, og FMI fralægger sig ethvert ansvar for tab eller skade forbundet med benyttelsen af disse links eller de oplysninger, der måtte opnås ved anvendelsen deraf. FMI fralægger sig endvidere ethvert ansvar for ændring, flytning eller fuldstændig sletning af disse links/services i Kontraktens løbetid.

4. ARBEJDSKLAUSUL

Denne arbejdsklausul i henhold til ILO-konvention nr. 94 finder ikke anvendelse på kontrakter vedrørende køb af Leverancer, der indgår i Leverandørens (herunder Underleverandørens) sædvanlige produktion eller lager, hyldevarer, medmindre Leverancen er fremstillet i en kundespecifik produktion til FMI.

For arbejde, der udføres i Danmark i forbindelse med Kontraktens opfyldelse, er Leverandøren forpligtet til at sikre, at arbejdstagere hos Leverandøren og eventuelle Underleverandører, som medvirker til at opfylde Kontrakten, er sikret løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område.

For arbejde, der udføres uden for Danmark i forbindelse med Kontraktens opfyldelse, er Leverandøren forpligtet til at sikre, at arbejdstagere hos Leverandøren og eventuelle Underleverandører, som medvirker til at opfylde Kontrakten, er sikret løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til nationale regler og love, herunder internationale forpligtelser, for arbejde udført i det pågældende land.

Leverandøren og eventuelle Underleverandører, der medvirker til Kontraktens opfyldelse, er forpligtet til at sikre, at arbejdstagerne bliver orienteret om de vilkår, der følger af denne arbejdsklausul.

FMI kan til enhver tid udbede sig relevant dokumentation for overholdelse af de i denne arbejdsklausul fastsatte løn- og arbejdsvilkår for arbejdstagerne. FMI kan således kræve, at Leverandøren efter skriftligt påkrav herom inden for 10 (ti) Arbejdsdage leverer relevant dokumentation, såsom løn- og timesedler, lønregnskab og ansættelseskontrakter samt øvrige dokumenter, der fastlægger grundlaget for arbejdsvilkårene og beregning af udbetalingerne.

Såfremt der er tale om Underleverandører, skal samme relevante dokumentation leveres inden for rimelig tid, dog senest 30 (trediv) Arbejdsdage. Under særlige omstændigheder kan tidsfristen forlænges af FMI på Leverandørens begrundede, skriftlige og underskrevne anmodning.

Såfremt Leverandøren ikke leverer den krævede dokumentation inden for de fastsatte tidsfrister, er FMI berettiget til at tilbageholde vederlag til Leverandøren, indtil Leverandøren har leveret den krævede dokumentation.

Ved fremsendelse af dokumentation, skal Leverandøren, og eventuelle Underleverandører, overholde gældende regler og bestemmelser om Persondata, jf. afsnittet om Dokumentation.

FMI kan til brug for sin vurdering af, om Leverandøren eller Underleverandører har overholdt denne arbejdsklausul, søge rådgivning hos relevante arbejdsgiver- og/eller arbejdstagerorganisationer.

Overholder Leverandøren ikke denne arbejdsklausul, og medfører dette et berettiget krav på yderligere løn til arbejdstagerne, er FMI berettiget til at tilbageholde vederlag til Leverandøren svarende til det berettigede krav for at sikre, at denne arbejdsklausul og arbejdsvilkårene overholdes.

Leverandøren er endvidere forpligtet til at træffe passende foranstaltninger til udbedring af tilsidesættelsen af denne arbejdsklausul.

Denne arbejdsklausul anses for tilsidesat, såfremt arbejde udført i forbindelse med Kontraktens opfyldelse ikke opfylder de i dette afsnits anførte krav, og/eller hvis Leverandøren undlader at træffe passende afhjælpningsforanstaltninger.

Manglende rettidig levering af den ønskede dokumentation anses også for tilsidesættelse af denne arbejdsklausul.

5. LEVERANDØRENS DUE DILIGENCE, DOKUMENTATION OG SELVEVALUERING

5.1. Leverandørens due diligence

Leverandøren er forpligtet til at udvise rettidig omhu ved at etablere og opretholde en due diligence-proces, der sikrer, at Leverandøren er i stand til at identificere, forebygge, begrænse og redegøre for, hvordan eksisterende og potentielle risici i forhold til overholdelsen af Leverandørens forpligtelser i dette bilag håndteres.

Risici og virkninger varierer i forhold til land, produkt og ydelse, og Leverandøren skal derfor foretage og opretholde en dynamisk, relevant og konkret risikoanalyse i forhold til opfyldelsen af Kontrakten.

5.2. Dokumentation

Kunden vil som udgangspunkt kun anmode om dokumentation for Leverandørens overholdelse af de ovenfor nævnte forpligtelser i Kontraktens løbetid, hvis der foreligger særlig anledning hertil, herunder mistanke baseret på Kundens risikovurdering eller andre konkrete omstændigheder. I sådanne tilfælde er Leverandøren altid forpligtet til på Kundens anmodning at levere relevant dokumentation for overholdelsen.

Relevant dokumentation for overholdelse skal som minimum omfatte oplysninger der dokumenterer, at forpligtelserne er overholdt, samt give Kunden et tilstrækkeligt overblik over opfyldelsen i forhold til anvendelsen af Underleverandører, produktionsprocesser og/eller -metoder, som er anvendt.

Dokumentationen skal være ledsaget af en skriftlig erklæring fra Leverandøren, hvor Leverandøren entydigt erklærer, i hvilket omfang forpligtelserne er overholdt. Denne erklæring skal være ledsaget af attester og/eller anden dokumentation fra tredjeparter. Erklæringen skal derudover indeholde en beskrivelse af de konkrete handlinger eller tiltag, der er eller vil blive taget af Leverandøren med henblik på at sikre at de bliver overholdt, herunder om der er indført en uafhængig klagemekanisme og hvilket tilsyn Leverandøren i øvrigt udfører.

Leverandøren er forpligtet til at levere dokumentationen inden for 10 (ti) Arbejdsdage. Såfremt der er tale om Underleverandører, skal samme relevante dokumentation leveres inden for rimelig tid, dog senest 30 (trediv) Arbejdsdage. Under særlige omstændigheder kan tidsfristen forlænges af Kunden på Leverandørens begrundede, skriftlige og underskrevne anmodning.

Ved fremsendelse af dokumentation er Leverandøren, og eventuelle Underleverandører, forpligtet til at overholde gældende regler og bestemmelser om persondata.

Leverandøren er i den forbindelse berettiget til at fjerne eller anonymisere persondata som defineret i artikel 4, nr. 1 og artikel 9 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016, såsom oplysninger om navn, løn, e-mailadresse, racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, eller om helbredsforhold eller seksuel orientering fra de pågældende data, i det omfang det stadig er muligt for Kunden at vurdere Leverandørens overholdelse af forpligtelserne. Såfremt det er nødvendigt at fremsende ikke-anonymiseret dokumentation, skal Leverandøren sikre sig, at det fornødne samtykke, jf. gældende bestemmelser og regler om beskyttelse af personoplysninger, er indhentet, således at dokumentationen kan fremsendes inden for den ovenfor angivne tidsfrist.

5.2.1. Leverandørens selvevaluering

FMI anvender Leverandørens selvevaluering til at vurdere, i hvilket omfang Leverandøren i praksis sikrer, at de ovenstående krav overholdes. Herunder vurderes det, om Leverandøren har en due diligence-proces der sikrer identificering, vurdering og afhjælpning af aktuelle og potentielle risici forbundet med Kontraktens opfyldelse, samt hvis nødvendigt en fornøden genopretning af skade.

Kunden vil som udgangspunkt kun anmode om Leverandørens selvevaluering i forhold til CSR i Kontraktens løbetid, hvis der foreligger særlig anledning hertil, herunder mistanke baseret på Kundens risikovurdering og/eller konkret begrundet mistanke

6. INSPEKTIONER PÅ STEDET & AUDITS

FMI kan udføre inspektioner på stedet og audits i Kontraktens løbetid.

I sådanne tilfælde er FMI berettiget til at udføre inspektioner på stedet i forbindelse med almindelige rutinemæssige besøg hos Leverandøren eller egentlige audits hos Leverandøren og/eller på produktionsfaciliteter eller andre steder, der anvendes til opfyldelsen af Kontrakten af Leverandøren eller en eventuel Underleverandør.

Såvel inspektioner og audits kan udføres af FMI (andenparts inspektion/audit) eller en ekstern virksomhed på vegne af FMI (tredjeparts inspektion/audit).

Når FMI eller en tredjemand på vegne af FMI befinder sig på Leverandørens eller en Underleverandørs faciliteter gælder Kontraktens øvrige bestemmelser herom i forhold til Leverandørens særlige sikkerhedshensyn og instrukser til FMI eller den pågældende tredjemand. Endvidere skal Leverandøren sikre sig, at FMI eller den pågældende tredjemand får adgang til de relevante faciliteter, personale og oplysninger, der er nødvendige for den pågældende inspektion på stedet eller audit.

FMI vil som udgangspunkt kun udføre de ovennævnte inspektioner på steder og/eller audits, hvis der foreligger særlig anledning hertil, herunder mistanke baseret på FMIs risikovurdering og/eller konkret begrundet mistanke.

7. PROCEDURER OG DOKUMENTATION VED KONKRET BEGRUNDET MISTANKE OM TILSIDESÆTTELSE

Såfremt Leverandøren får kendskab til en eksisterende eller potentiel tilsidesættelse af de forpligtelser, der følger af dette bilag, begået af Leverandøren eller en Underleverandør, skal Leverandøren straks af egen drift informere FMI herom. FMI vil dernæst indlede en tæt dialog med Leverandøren med henblik på at få belyst sagen og påvirke til en standsning eller begrænsning af tilsidesættelsen.

FMI vil tage lignende initiativer, hvis der opstår en konkret begrundet mistanke om Leverandørens og/eller en Underleverandørs tilsidesættelse af forpligtelserne.

Sådan mistanke om tilsidesættelse anses bl.a. for at foreligge, såfremt der anlægges sag mod Leverandøren eller en Underleverandør for krænkelse af de forpligtelser, der er omfattet af dette bilag.

Derudover skal Leverandøren levere relevant dokumentation på FMI's skriftlige anmodning herom, jf. ovenfor. Dokumentationen skal leveres uden ugrundet ophold og under ingen omstændigheder senere end det i afsnittet "ILO-Konventionen nr. 94 – Arbejdsklausul" eller afsnittet "Dokumentation" anførte. FMI er endvidere berettiget til at anmode om en aktuel selvevaluering fra Leverandøren eller foretage inspektion på stedet eller audit, jf. afsnittet "Leverandørens selvevaluering" og afsnittet "Inspektioner på stedet & audit".

Leverandøren skal uden ugrundet ophold tage skridt til at behandle og løse en sådan tilsidesættelse i dialog med de(n) pågældende Underleverandør(er). Leverandøren er endvidere forpligtet til at underrette FMI om sagen og om eventuelle praktiske tiltag, som er eller vil blive foretaget af Leverandøren med henblik på at afhjælpe tilsidesættelsen.

FMI kan forlange, at eventuelle produkter/ydelser, der skal leveres i henhold til Kontrakten, og som endnu ikke er leveret, stilles i bero i dokumentations- og/eller audit-perioden. Leverandøren er ikke berettiget til betaling eller godtgørelse for leverancer, der er stillet i bero.

FMI vil på baggrund af den skriftlige erklæring og dokumentation mv. foretage en konkret vurdering af den enkelte sag, hvorunder alle relevante forhold vil blive taget i betragtning.

8. TILSIDESÆTTELSE AF FORPLIGTELSE VEDRØRENDE CSR, INTERNATIONALE SANKTIONER OG/ELLER ARBEJDSKLAUSULEN

I forhold til arbejdsklausulen anses en tilsidesættelse for at have fundet sted, som anført i afsnittet "ILO-Konventionen nr. 94 – Arbejdsklausul".

Tilsidesættelse af CSR-forpligtelser og/eller forpligtelser i henhold til internationale sanktioner anses at have fundet sted, såfremt Leverancer helt eller delvist fremstilles eller leveres under omstændigheder eller under anvendelse af metoder, der ikke overholder de anførte CSR-forpligtelser og/eller forpligtelser i henhold til internationale sanktioner.

Såfremt Leverandøren undlader at levere den krævede dokumentation, herunder Leverandørens selvevaluering, inden for den i afsnittet "Dokumentation" fastsatte frist, eller undlader at træffe passende foranstaltninger, så FMI kan foretage inspektioner på stedet eller audits som anført i afsnittet "Inspektioner på stedet & audit", og/eller undlader af egen drift at underrette FMI og

træffe foranstaltninger som fastsat i afsnittet "Procedurer og dokumentation ved konkret begrundet mistanke om tilsidesættelse", anses dette også som tilsidesættelse af forpligtelserne.

9. ANSVAR OG AFHJÆLPENDE FORANSTALTNINGER I RELATION TIL FORPLIGTELSE I HENHOLD TIL ARBEJDSKLAUSULEN, CSR-FORPLIGTELSE OG/ELLER INTERNATIONALE SANKTIONER

I tilfælde af Leverandørens eller en Underleverandørs tilsidesættelse af forpligtelserne i dette bilag, vil FMI indlede en tæt dialog med Leverandøren med henblik på at få belyst sagen.

Leverandøren er forpligtet til

- at deltage loyalt i dialogen
- at standse eller begrænse de negative følger af Leverandørens handlinger eller undladelser, og
- at bruge sin indflydelse over for sine Underleverandører til at få standset eller begrænset de negative følger af Underleverandørens handlinger eller undladelser, jf. afsnittet "CSR-forpligtelser".

Ved vurderingen af, om Leverandøren er ansvarlig for Leverandørens eller en Underleverandørs tilsidesættelse af forpligtelserne i nærværende bilag, vil følgende blive taget i betragtning:

- Leverandørens due diligence-proces og risikoanalyse,
- Leverandørens egne produktionsprocesser og metoder,
- Leverandørens valg af Underleverandører eller materialer eller produkter anvendt i Leverancen,
- Eventuelle praktiske handlinger eller tiltag foretaget af Leverandøren med henblik på at afhjælpe eller påvirke forholdene,
- Om Leverandøren fuldt ud har genoprettet forvoldt skade, herunder ved udbetaling af rimelig erstatning. Vurderingen af, om en ved opfyldelse af Kontrakten forvoldt skade er rimeligt genoprettet, er uafhængig af, om de nationale erstatningsregler, der regulerer det konkrete forhold, eventuelt alene tillader delvis skadesløsholdelse,
- Udstrækningen af den indflydelse, Leverandøren er i stand til at udøve på Underleverandører, herunder praktiske foranstaltninger truffet af Leverandøren med henblik på at øge sin indflydelse.
- Hvorvidt Leverandøren ved sin adfærd har kunnet påvirke forholdet i øvrigt.

Dialogen og de foranstaltninger, der træffes i den forbindelse, skal være det primære værktøj til håndtering af tilsidesatte forpligtelser i henhold til CSR, og/eller internationale sanktioner. Endvidere er FMI i forhold til tilsidesættelse af arbejdsklausulen berettiget til de i afsnittet "ILO-Konvention nr. 94 – Arbejdsklausul" anførte tiltag.

Hvis dialogen med Leverandøren imidlertid er forgæves, eller hvis risikoen for gentagne skadelige virkninger ikke kan blive væsentligt reduceret, er FMI som en sidste udvej, ud over at stille leverancerne i bero, jf. afsnittet "Procedurer og dokumentation ved konkret begrundet mistanke om tilsidesættelse", berettiget til at hæve Kontrakten i overensstemmelse med Kontrakten.

Ved vurderingen af de ovenfor nævnte tiltag tager FMI i betragtning, om de er proportionale under hensyntagen til alle relevante forhold, herunder Leverandørens erklæring, dokumentation og eventuelle påbegyndte udbedringstiltag, herunder eventuelle konkrete handlinger og tiltag foretaget af Leverandøren med henblik på overholdelse af forpligtelserne i nærværende bilag, samt på nedbringelse af risikoen for tilsidesættelse af forpligtelserne. FMI vil i vurderingen heraf

lægge særlig vægt på, hvilke tiltag Leverandøren har igangsat med henblik på at forhindre gentagelse fremover ("self-cleaning").

FMI kan i den forbindelse vælge ikke at ophæve Kontrakten, såfremt FMI vurderer, at en ophævelse ikke står i proportion (økonomisk eller på anden vis) til tilsidesættelsens karakter og Leverandørens handlinger.